

### Hinweis zum elektronischen Steuerbescheid:

Die von der Finanzbehörde übermittelten Daten stimmen grundsätzlich mit den Daten des Papierbescheides überein. Allerdings kommt es vor, dass bestimmte Werte von der Finanzbehörde nicht oder nicht richtig im elektronischen Wege übermittelt werden, so dass es zwangsläufig zu Abweichungen zwischen dem Programmansatz und den übermittelten Daten der Finanzbehörde kommt.

Beispielsweise werden in einigen Bundesländern die Arbeitsmittel bei den Ausgaben als Arbeitnehmer nicht übermittelt, was dazu führt, dass ein Unterschied zu Ihrem Nachteil angezeigt wird. Wenn in solchen Fällen die übergeordneten Werte (hier beispielsweise die 'Werbungskosten aus nichtselbständiger Arbeit' und die 'Einkünfte') wieder übereinstimmend sind, dann können Sie den Unterschied ignorieren.

Die uns bekannten und an das ELSTER – Team der Finanzverwaltung weitergeleiteten Abweichungen zeigen wir Ihnen als Kommentare bei den zugehörigen Werten an.

### Vergleich zwischen Programmberechnung und Finanzamtsbescheid vom 02.07.2018

- ✓ Werte stimmen miteinander überein
- ☺ Wert des Finanzamtes weicht zu Ihrem Vorteil ab
- ☹ Wert des Finanzamtes weicht zu Ihrem Nachteil ab
- ✦ Wert existiert nur im Finanzamtsbescheid

|                                                                                                                                                                                                                                                       | Finanzamt     | Programm      | Differenz  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|
| <b>Abrechnung</b>                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |            |
| Erstattungsbetrag insgesamt                                                                                                                                                                                                                           | 949,29        | 949,29        | 0,00 ✓     |
| Gesonderte Verrechnung wird durchgeführt (z. B. Abtretung)                                                                                                                                                                                            |               |               | ✦          |
| <b>Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit</b>                                                                                                                                                                                                        |               |               |            |
| Bruttoarbeitslohn                                                                                                                                                                                                                                     | 45.551        | 45.551        | 0 ✓        |
| Werbungskosten aus nichtselbständiger Arbeit                                                                                                                                                                                                          | 3.322         | 3.322         | 0 ✓        |
| Wege zwischen Wohnung und Arbeitsstätte                                                                                                                                                                                                               | 1.580         | 1.580         | 0 ✓        |
| Aufwendungen für Arbeitsmittel                                                                                                                                                                                                                        | 296           | 296           | 0 ✓        |
| Häusliches Arbeitszimmer                                                                                                                                                                                                                              | 675           | 675           | 0 ✓        |
| Fortbildungskosten                                                                                                                                                                                                                                    | 572           | 572           | 0 ✓        |
| Mehraufwendungen für Verpflegung - Inland                                                                                                                                                                                                             | 24            | 24            | 0 ✓        |
| Übrige Werbungskosten aus nichtselbständiger Arbeit                                                                                                                                                                                                   | 175           | 175           | 0 ✓        |
| <b>Einkünfte</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>42.229</b> | <b>42.229</b> | <b>0 ✓</b> |
| <b>Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung</b>                                                                                                                                                                                                       |               |               |            |
| Einkünfte aus Beteiligungen                                                                                                                                                                                                                           | 0             | 0             | 0 ✓        |
| <b>Einkünfte</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0 ✓</b> |
| <b>Gesamtbetrag der Einkünfte</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>42.229</b> | <b>42.229</b> | <b>0 ✓</b> |
| <b>Sonderausgaben-Pauschbetrag</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>36</b>     | <b>36</b>     | <b>0 ✓</b> |
| <b>Beschränkt abziehbare Sonderausgaben (Vorsorgeaufwendungen)</b>                                                                                                                                                                                    |               |               |            |
| Ergebnis Günstigerprüfung: 1=Rechtsstand 2004, 2= § 10 Abs. 1 Nr. 3a EStG, 3= VZ-Lösung BürgerEntlG (KV), 4 = § 10 Abs. 1 Nr. 3 EStG, 5=Erstattungsüberhang KV/PV bzw. detaillierte Darstellung nach § 10 Abs. 1 Nr. 3a EStG, 6=§ 26 Abs. 2 S. 2 EStG | 4             | 4             | 0 ✓        |
| Summe der Altersvorsorgeaufwendungen                                                                                                                                                                                                                  | 8.519         | 8.519         | 0 ✓        |
| Höchstbetrag zu den Altersvorsorgeaufwendungen                                                                                                                                                                                                        | 23.362        | 23.362        | 0 ✓        |
| Prozentsatz zum Ansatz der Altersvorsorgeaufwendungen                                                                                                                                                                                                 | 84            | 84            | 0 ✓        |
| Anzusetzen vor Kürzung der Arbeitgeberanteile                                                                                                                                                                                                         | 7.156         | 7.156         | 0 ✓        |
| Summe der Arbeitgeberanteile                                                                                                                                                                                                                          | 4.259         | 4.259         | 0 ✓        |
| Abzugsfähige Altersvorsorgeaufwendungen                                                                                                                                                                                                               | 2.897         | 2.897         | 0 ✓        |
| K01 Summe aller Beiträge zur Basiskrankenversicherung                                                                                                                                                                                                 | 3.946         | 3.946         | 0 ✓        |
| Kürzungsbetrag nach § 10 Abs. 1 Nr. 3 S. 4 EStG                                                                                                                                                                                                       | 157           | 157           | 0 ✓        |
| K02 Summe aller Beiträge zur Pflegeversicherung                                                                                                                                                                                                       | 692           | 692           | 0 ✓        |
| Abzugsfähige sonstige Vorsorgeaufwendungen (BürgerEntlG)                                                                                                                                                                                              | 4.481         | 4.481         | 0 ✓        |
| K03 <b>Abzugsfähiger Teil der beschränkt abziehbaren Sonderausgaben</b>                                                                                                                                                                               | <b>7.378</b>  | <b>7.378</b>  | <b>0 ✓</b> |
| <b>Einkommen / zu versteuerndes Einkommen</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>34.815</b> | <b>34.815</b> | <b>0 ✓</b> |
| <b>Berechnung der Einkommensteuer</b>                                                                                                                                                                                                                 |               |               |            |
| Tarif (Grundtarif = 1 oder Splittingtarif = 2)                                                                                                                                                                                                        | 1             | 1             | 0 ✓        |
| Zu versteuern nach Tarif                                                                                                                                                                                                                              | 34.815        | 34.815        | 0 ✓        |
| Steuer nach Tarif                                                                                                                                                                                                                                     | 6.975         | 6.975         | 0 ✓        |
| <b>Festgesetzte Einkommensteuer</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>6.975</b>  | <b>6.975</b>  | <b>0 ✓</b> |

|                                                 | Finanzamt     | Programm      | Differenz     |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ab Steuerabzug vom Arbeitslohn                  | 7.875         | 7.875         | 0 ✓           |
| <b>Verbleibende Einkommensteuer</b>             | <b>-900</b>   | <b>-900</b>   | <b>0 ✓</b>    |
| <b>Berechnung des Solidaritätszuschlags</b>     |               |               |               |
| Bemessungsgrundlage ohne Steuer nach § 32d EStG | 6.975         | 6.975         | 0 ✓           |
| Darauf festzusetzender Solidaritätszuschlag     | 383,62        | 383,62        | 0,00 ✓        |
| <b>Festzusetzender Solidaritätszuschlag</b>     | <b>383,62</b> | <b>383,62</b> | <b>0,00 ✓</b> |
| ab Steuerabzug vom Arbeitslohn                  | 432,91        | 432,91        | 0,00 ✓        |
| <b>Verbleibender Solidaritätszuschlag</b>       | <b>-49,29</b> | <b>-49,29</b> | <b>0,00 ✓</b> |

## **Kommentierung "Vollständiger Vergleich des heruntergeladenen Bescheides"**

### **K01      Hinweis zur übermittelten Summe aller Beiträge zur Basiskrankenversicherung**

Die Summe aller Beiträge zur Basiskrankenversicherung wird von der Finanzbehörde nicht übermittelt. Für den Vergleich haben wir die Summe der Finanzverwaltung aus den übermittelten Einzelsummen zusammengerechnet.

### **K02      Hinweis zur übermittelten Summe aller Beiträge zur Pflegeversicherung**

Die Summe aller Beiträge zur Pflegeversicherung wird von der Finanzbehörde nicht übermittelt. Für den Vergleich haben wir die Summe der Finanzverwaltung aus den übermittelten Einzelsummen zusammengerechnet.

### **K03      Hinweis zur übermittelten Summe der steuerfreien Zuschüsse zur Basiskrankenversicherung**

Der abzugsfähige Teil der beschränkt abziehbaren Sonderausgaben wird von der Finanzbehörde oftmals fehlerhaft übermittelt.

## Weitere Angaben und Erläuterungen im ELSTER - Steuerbescheid

**Hinweis:** Die Formatierungen der Texte kommen direkt von der Finanzverwaltung.

### Erläuterungen Ihres Finanzbeamten

#### Erläuterungen

Die Änderungen ergeben sich aus dem voran gegangenen Schriftverkehr.

Die Ergebnisse der Bearbeitung wurden antragsgemäß zur elektronischen Übermittlung bereitgestellt. Dieser Festsetzung liegen Ihre am 30.03.2018 um 15:03:16 Uhr in authentifizierter Form übermittelten Daten zugrunde.

Bei der Steuerfestsetzung wurde nachträglich der Teil des Sparer-Pauschbetrags berücksichtigt, den Sie bei den kontoführenden Instituten nicht in Anspruch genommen haben. Sie können das Besteuerungsverfahren vereinfachen, wenn Sie Ihr gesetzliches Freistellungsvolumen künftig so auf die kontoführenden Institute aufteilen, dass der Sparer-Pauschbetrag von 801 € (bei zusammenveranlagten Ehegatten 1.602 €) vollständig bzw. so weit wie möglich ausgeschöpft wird. Ausländische Steuer auf Einkünfte aus Kapitalvermögen konnte nicht angerechnet werden, weil diese Einkünfte nach Abzug des Sparer-Pauschbetrags und/oder der Verrechnung von Verlusten 0 € betragen. Der Höchstbetrag für sonstige Vorsorgeaufwendungen wurde bereits durch die Berücksichtigung Ihrer Beiträge zur Krankenversicherung (Basisabsicherung) und zur gesetzlichen Pflegeversicherung ausgeschöpft; ein darüber hinausgehender Abzug von sonstigen Vorsorgeaufwendungen ist daher nicht möglich.

Falls Sie beabsichtigen, gegen diesen Einkommensteuerbescheid Einspruch einzulegen oder einen Antrag auf schlichte Änderung zu stellen, sollten Sie die Belege zu Ihrer Steuererklärung, die zu dieser Steuerfestsetzung geführt hat, bis zum Abschluss des Rechtsbehelfs- bzw. Änderungsverfahrens aufbewahren. Steht diese Steuerfestsetzung unter dem Vorbehalt der Nachprüfung (§ 164 AO), sollten die Belege bis zur Aufhebung bzw. bis zum Entfallen des Vorbehalts der Nachprüfung aufbewahrt werden. Belege, die für mehrere Jahre von Bedeutung sind (z.B. ärztliche Atteste), sollten entsprechend länger aufbewahrt werden. Aufbewahrungspflichten nach §§ 147, 147a AO oder anderen gesetzlichen Vorschriften (z.B. § 14b UStG, § 50 EStDV) bleiben unberührt.

Die Festsetzung der Einkommensteuer ist gemäß § 165 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AO im Hinblick auf die Verfassungsmäßigkeit und verfassungskonforme Auslegung der Norm vorläufig hinsichtlich

- der Höhe des Grundfreibetrags (§ 32a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 EStG)
- des Abzugs einer zumutbaren Belastung (§ 33 Abs. 3 EStG) bei der Berücksichtigung von Aufwendungen für Krankheit oder Pflege als außergewöhnliche Belastung
- der beschränkten Abziehbarkeit der Vorsorgeaufwendungen im Sinne des § 10 Abs. 1 Nr. 3a EStG
- der Berücksichtigung von Beiträgen zu Versicherungen gegen Arbeitslosigkeit im Rahmen eines negativen Progressionsvorbehalts (§ 32b EStG)
- der Abziehbarkeit der Aufwendungen für eine Berufsausbildung oder ein Studium als Werbungskosten oder Betriebsausgaben (§ 4 Absatz 9, § 9 Absatz 6 EStG).

Die Festsetzung des Solidaritätszuschlags ist gem. § 165 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AO hinsichtlich

- der Verfassungsmäßigkeit des Solidaritätszuschlagsgesetzes 1995 vorläufig.

Die Vorläufigkeitserklärung erfasst sowohl die Frage, ob die angeführten gesetzlichen Vorschriften mit höherrangigem Recht vereinbar sind, als auch den Fall, dass das Bundesverfassungsgericht oder der Bundesfinanzhof die streitige verfassungsrechtliche Frage durch verfassungskonforme Auslegung der angeführten gesetzlichen Vorschriften entscheidet (BFH-Urteil vom 30. September 2010 - III R 39/08-, BStBl 2011 II S. 11). Die Vorläufigkeitserklärung erfolgt lediglich aus verfahrenstechnischen Gründen. Sie ist nicht dahin zu verstehen, dass die im Vorläufigkeitsvermerk angeführten gesetzlichen Vorschriften als verfassungswidrig oder als gegen Unionsrecht verstößend angesehen werden. Soweit die Vorläufigkeitserklärung die Frage der Verfassungsmäßigkeit einer Norm betrifft, ist sie außerdem nicht dahingehend zu verstehen, dass die Finanzverwaltung es für möglich hält, das Bundesverfassungsgericht oder der Bundesfinanzhof könne die im Vorläufigkeitsvermerk angeführte Rechtsnorm gegen ihren Wortlaut auslegen. Sollte aufgrund einer diesbezüglichen Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union, des Bundesverfassungsgerichts oder des Bundesfinanzhofs diese Steuerfestsetzung aufzuheben oder zu ändern sein, wird die Aufhebung oder Änderung von Amts wegen vorgenommen; ein **E I N S P R U C H** ist daher insoweit **N I C H T E R F O R D E R L I C H**.

#### Datenschutzhinweis:

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses Informationsschreiben finden Sie unter [www.finanzamt.de](http://www.finanzamt.de) (unter der Rubrik "Datenschutz") oder erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.

#### Rechtsbehelfsbelehrung

Die Festsetzung der Einkommensteuer und des Solidaritätszuschlags können mit dem Einspruch angefochten werden.

Ein Einspruch ist jedoch ausgeschlossen, soweit dieser Bescheid einen Verwaltungsakt ändert oder ersetzt, gegen den ein zulässiger Einspruch oder (nach einem zulässigen Einspruch) eine zulässige Klage, Revision oder Nichtzulassungsbeschwerde anhängig ist. In diesem Fall wird der neue Verwaltungsakt Gegenstand des Rechtsbehelfsverfahrens. Dies gilt auch, soweit sich ein angefochtener Vorauszahlungsbescheid durch die Jahressteuerfestsetzung erledigt.

Der Einspruch ist bei dem vorbezeichneten Finanzamt schriftlich einzureichen, diesem elektronisch zu übermitteln oder zur Niederschrift zu erklären.

Die Frist für die Einlegung eines Einspruchs beträgt einen Monat.

Sie beginnt mit Ablauf des Tages, an dem Ihnen dieser Bescheid bekannt gegeben worden ist. Bei Zusendung durch einfachen Brief gilt die Bekanntgabe mit dem dritten Tag nach Aufgabe zur Post als bewirkt, es sei denn, dass der Bescheid zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist.

Wenn Sie beabsichtigen, einen Einspruch elektronisch einzulegen, wird empfohlen, den Einspruch über 'Mein ELSTER' ([www.elster.de](http://www.elster.de)) einzulegen.